



לפני המפקחת על רישום מקרקעין, חיפה
יעל ליבוביץ
תיקי תביעה מס': 99/12+101/12

בענין : 1. נציגות הבית המשותף ברח' יאיר 1 (חוות הברון)
זכרון יעקב

2. מ. יעדים שירותי ניהול, אחזקה, ניקיון, שמירה
בע"מ

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד אלעד לרון ואח'
מרח' אבא הלל 7, רמת גן 52522
טל': 03-7518518, פקס: 03-7528528

התובעות

נ ג ד

חנה מזיג
דוד מזיג
גיא ויצמן – נתבעים בתיק 99/12
מרח' הגדעונים 36, זכרון יעקב

מוטי שומרוני - נתבע בתיק 101/12
מרח' מוהליבר 75, יהוד
פקס: 03-5332342

הנתבעים

פ ס ק - ד י נ

1. עסקינן בתביעה כספית אשר הגישו נציגות הבית המשותף וחברת הניהול אשר נשכרה לתת שירותים לבית ברח' יאיר 1, זכרון יעקב (להלן: "הבית/הבית המשותף") כנגד בעלי דירות בבית אשר אינם משלמים את הוצאות אחזקת הרכוש המשותף. התביעה הוגשה כנגד ה"ה מזיג חנה ודוד (להלן: "מזיג") בגין יחידה אחת שבבעלותם על סך של 2,700 ₪, התביעה הוגשה כנגד ה"ה ויצמן גיא (להלן: "ויצמן") בגין חובותיו בעבור 3 יחידות שבבעלותו ע"ס של 8,100 ₪ והתביעה כנגד הוגשה ה"ה שומרוני מוטי (להלן: "שומרוני") בגין יחידה אחת שבבעלותו ע"ס של 2,700 ₪. החובות המיוחסים לנתבעים מתייחסים לתקופה החל מיום 09/2011 וכלה ביום 02/2012.

2. במאמר מוסגר אציין כי מיום 02/2012 ועד היום צברו נתבעים אלו, כולם או חלקם, חובות נוספים בגין הוצאות אחזקת הרכוש המשותף אשר לא שולמו על ידם, ואשר בגינם הוגשו כנגדם תביעות נוספות אשר תלויות ועומדות אף הם בפני.

עובדות שאינן במחלוקת-

3. מדובר במבנה מדורג בן 15 קומות אשר החל דרכו כמלון אשר לצידו נמכרו 147 דירות נופש, מהן כ-130 בבעלות פרטית. עת התנהל מלון ניתנו במקום שירותים דוגמת בריכת שחיה, חדר כושר ושאר שירותי מלון מקובלים לצידן של דירות נופש אשר נהנו גם הן משירותים אלו.

4. ימיו המפוארים של מתחם זה חלפו עברו לפני שנים רבות, וכבר שנים שלא מתנהל במקום מלון. למצב זה הגיע המתחם בעקבות פשיטת רגל של בעלי המלון, היעדר תחזוקה שוטפת והתנהגות הרסנית של בעלי המלון אשר גרמו לנזקים משמעותיים למתחם כולו, הכוללים בין היתר: הצטברות הרים של פסולת, נזק לחדרי מכוניות של המעליות, ופגיעה בשטחים הציבוריים. בדיונים שהתקיימו לפניי טענו הצדדים כי בגין נזקים אלו הגישו בעלי הדירות במתחם תביעה כנגד בעלי המלון אשר עודנה מתבררת.

5. בעקבות המתואר לעיל נגרם למקום חורבן והרס, ושירותים דוגמת: בריכת שחיה, חדר כושר ושאר שירותי מלון פסקו. מצבו הירוד של הנכס הביא בעלי דירות רבים במתחם לחדול מלשלם את דמי הועד השוטפים. כתוצאה, נאלצה הנציגות להפנות משאבים וכספים לטובת שכירת שירותי עו"ד אשר יטפלו בגביית התשלומים השוטפים מאת עשרות רבות של בעלי דירות במתחם. עשרות תביעות הונחו לפניי.

6. תיק זה הינו הסנונית הראשונה מבין עשרות רבות של תביעות שהגישו התובעות אשר בו נשמעו הצדדים והוא מגיע לשלב של כתיבת פסק דין.

טענות התובעים בתמצית-

7. גם בהינתן כי מצב הבית ירוד ולא ניתנים בו כל השירותים הנדרשים צריכים היו הנתבעים ל שלם את הוצאות אחזקת הרכוש המשותף. בעל דירה אינו רשאי להתנות תשלום לנציגות הבית המשותף או למי מטעמה בכך שהנציגות ממלאת את כל חובותיה כלפיו.

8. לא הוכחו טענות הנתבעים כי לא ניתנו שירותי שמירה, שירותי מזכירות או שירותי ניקיון במקום. הטענה כי למתחם לא בוצע ביטוח צד ג' הוכחה אף היא כלא נכונה.

9. בין השירותים שמונים הנתבעים כשירות שלא ניתן נכלל שירות תחזוקה של מערכת כיבוי האש. חוזה הניהול אשר נחתם בין הנציגות לבין תובעת מס' 2 (להלן: "יעדים") חייב את יעדים לבצע בדיקות תקינות למערכות כיבוי האש ככל

שלמתחם יהיה אישור כיבוי אש. היות ולא היה קיים אישור כיבוי אש למתחם איין הדבר את יכולת יעדים לבצע את התחייבותה זו.

01. הנתבעים טוענים כי יעדים לא סיפקה שירותי שמירה למקום, ולא היא. יעדים סיפקה שירותי שמירה למקום עד אשר ביקשה אותה נציגות הבית המשותף להמיר את שירותי השמירה בשירותי עובד ניקיון נוסף. בקשתה זו של הנציגות באה בעקבות ההרס שנטע בעל המלון במקום. גם שירותי איש תחזוקה סופקו באופן קבוע למקום.

17. המעליות במתחם עבדו לסירוגין בעטיה של בעיה מבנית הדורשת מציאת פתרון ע"י קונסטרוקטור ואדריכל טרם שיוכלו המעליות לחזור לשימוש. ואולם, כל עוד בעלי דירות רבים בבית אינם משלמים את תשלומי דמי הועד השוטפים, בהיעדר מספיק כספים בקופת הנציגות, נמנע מהנציגות לנתב כספים לטובת הטעון תיקון.

27. בהינתן ליקויים כה חמורים במקום סיפקה יעדים שירותים בהתאם ליכולתה. תפקידה של יעדים היה אך לשמר את הקיים ולא היה באחריותה, בתוקף היותה חברת ניהול, למצוא פיתרון לליקויים קיימים דוגמת היעדר אישור כיבוי אש, מעליות מקולקלות וכיו"ב.

טענות הנתבעים בקצירת האומר-

37. מדובר על בית המכיל דירות נופש מלונאיות. הדירות נרכשו ע"י הנתבעים לצורך השקעה, לשם השכרתן. בפועל דירות אלו אינן מהוות נכס מניב היות ובשל מצבו התחזוקתי הירוד של הבית לא ניתן להשכיר אותן. אין לשלם את ההוצאות הנדרשות בהיעדר תמורה נאותה בעבור כספים אלו.

47. הנציגות אינה פועלת ביושר ובשקיפות אלא בכוחניות ובכפייה. חברי הנציגות בעצמם אינם משלמים דמי הועד הנדרשים. מתוך 156 בעלי דירות בבית משלמים רק כ-50 בעלי דירות את דמי הועד הנדרשים.

57. יעדים נשכרה ליתן שירותי ניהול למקום אך בפועל נתנה שירותים חלקים ביותר ולא עמדה בהתחייבותיה עפ"י החוזה למתן שירותים. בין השירותים אותם התחייבה יעדים לספק ולא סיפקה נכללו השירותים הבאים: ביטוח צד ג', מערכת כיבוי אש תקינה ומתוחזקת, שמירה של שומר במקום, שירותי הדברה, המעליות אינן פועלות ובעלי הדירות נדרשים לעלות ולרדת 14 קומות ברגל, הצטברה פסולת וחלקי ריהוט במסדרונות ובמעברים אשר בהיעדר מעלית לא ניתן לפנותה, מערכת החשמל עובדת בחלקה, ניקוז לקוי, תחזוקה לקויה, נזילות ביוב, דוודים וצנרות, אין חלוקת דואר מסודרת, אין תחזוקת גינון, אין מזכיר/ה

אשר יהיו אמונים על מענה טלפוני וגביית כספים , פינוי אשפה וניקיון חלקיים ולקויים.

67. אין לקבל את עדות העדים אשר העידו מטעם התובעות כי נתנו שירותים למקום. הללו נתנו שירותים למלון שי רת הים הנמצא בסמוך לבית, ותלושי המשכורת שהוצגו מתייחסים לעבודתם שם. מעת לעת נקראו עובדים אלו לתת שירותים לבית, אך לא נתנו כמתחייב שירות קבוע.

71. דרישת התובעות לדמי אחזקה מלאים אינה עולה בקנה אחד עם הודאת ן בסעיף 6 לכתב התביעה כי : "כתוצאה מאי תשלום דמי הניהול בגין החזקת הרכוש המשותף, נפגעו ו/או הוזנחו חלקים מהרכוש המשותף במלון". בהינתן ששירותי האחזקה צומצמו צריך היה לצמצם גם את היקף הכספים הנגבים.

ההליכים בתיק-

81. ביום 30.7.13, ביום 29.10.13 וביום 26.12.13 התקיימו דיוני הוכחות בהם העידה מטעם התובעות הגב' זילברשטיין אשר ניהלה את עבודת יעדים בבית. מטעם ההגנה העידו: מר קופפר, בעל דירה בבית, מר סלאח, עובד של יעדים בתקופה הרלוונטית לתביעה, הנתבע, מר שומרוני, הנתבעת הגב' מזיג, מר רז עודד ומר קירשבלום אשר שימשו בנציגות בתקופה הרלוונטית להליך.

91. הצדדים הגישו סיכומי טענות בכתב ולא נותר לי אלא לפסוק בהליך.

המסגרת הנורמטיבית-

02. חובת ההשתתפות בהוצאות החזקת הרכוש המשותף קבועה בסעיף 58 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") המורה כדלקמן:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, ולהבטחת השירותים המחויבים על פי דין או המקובלים על פי הנהגה, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף..."

12. הלכה פסוקה היא, שאין בעל דירה רשאי להימנע מקיום חובותיו, ואין הוא זכאי להתנות את השתתפותו בהוצאות, כמובן בסעיף 58 לחוק המקרקעין, בקיום חבות אחרת כלפיו. ראה רע"א 294/87, ד"ר שלום, עו"ד נ' נציגות הבית המשותף ברח' בן יהודה, ירושלים, (לא פורסם):

"תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר

הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין , תשכ"ט – 1969".

22. ראה גם ע"א (ת"א) 204/79, וייזר נגד נציגות הבית המשותף מרחוב חן 14 פתח - תקווה, פסקים תשמ"ד (א) 503 :

"אין זיקה בין החובות , במובן זה , שאי קיומה של האחת ע"י צד אחד נותנת זכות לצד האחר לעמוד מלקיים חובתו הוא, אלא לשתי החובות קיום עצמאי ושתייהן בנות אכיפה . אם בעל דירה חדל מתשלום , אין הנציגות קונה לעצמה זכות חדלה לגבי נתינת השירות, ולהיפך."

וראו גם ע"א (ב"ש) 1133/03, קבלו ברוך נ' נציגות הבית המשותף (לא פורסם); וע"א (ת"א) 3454/04 אור הילה נכסים והשקעות בע"מ נ' בית ש.א.פ אמד חברה לניהול בע"מ ואח' (לא פורסם).

דיון והכרעה-

32. מחומר הראיות שבא לפניי עלה כי תפקידה של יעדים היה לתחזק את המלון ולא לשפץ אותו או לשקם אותו. מעדות הגב' זילברשטיין, אשר לא נסתרה, בעמ' 1-2 לפרוטוקול מיום 30.7.13 וכן בעמ' 3 שורות 25-32 עלתה התמונה הבאה :

עת נכנסה יעדים למקום כבר היה גירעון גדול בקופת הנציגות, היות ורק 60% מכלל בעלי הדירות בבית שילמו לחב' הניהול הקודמת. בנוסף, בעל המלון החליט לפרק ולהרוס את המלון, ושפך את כל הפסולת במתחם . לכך הצטרפה העובדה שמעלית אחת התקלקלה ונדרשה השקעה כספית משמעותית לשם תיקונה, אשר לא הייתה בנמצא . בנוסף פירק בעל המלון את חדר המכונות הצמוד למעלית וכתוצאה נהרסה כל המערכת . בעלי דירות רבים חדלו מלשלם . בפועל, עבדו במקום בכל אותה התקופה עובדים מטעם יעדים אשר עסקו בפינוי פסולת ותחזוקה שוטפת, וכן שולמו על ידי חברת הני הול חשבונות מים, חשמל וביטוח צד ג' (סומן ת/2).

42. חוזה הניהול אשר נחתם בין הנציגות לבין יעדים (סומן ת/1) קובע בסעיף 9 לו כי יעדים מתחייבת לדאוג לאחזקה שוטפת של מערכת כיבוי האש תוך קביעת התנאי הברור ולפיו : **"כל זאת יבוצע לאחר תיקון כל הליקויים במערכת ואישור כבאות האש"**. יעדים בהיותה חב' ניהול אמנם התחייבת לתחזק את מערכות כיבוי האש, אך זאת, כאמור, בתנאי שהללו תהיינה תקינות. לא הייתה מחלוקת בין הצדדים כי מערכת כיבוי האש בבית לא הייתה תקינה. משכך, לטעמי, לא הייתה חובה על יעדים להביאה למצב תקין או לתחזקה.

52. עוד העידה העדה בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 30.7.13 שורות 12-39 כי התקיימו במקום שירותי מוקד טלפוני, וכי הנציגות ויתרה על שירותי הגינון

האמורים בחוזה הניהול לאור ההרס שהיה קיים במקום . לעניין מערכות כיבוי האש העידה העדה כי בעל המלון פירק את הרכוזות ועל כן מער כת כיבוי האש לא הייתה במצב ש ניתן היה לתחזק אותה . העדה גם העידה כי עד לחודש נובמבר/דצמבר 2011 סיפקה יעדים שירותי שמירה, וכי לאחר מועד זה, בעקבות ההרס שגרם בעל המלון למקום ביקשה הנציגות כי חלף שירותי השמירה במקום יועסק עובד ניקיון נוסף, וכך היה. העדה העידה גם כי ניתנו שירותי משרד לבעלי הדירות (ראו עדותה בעמ' 6 לפרוטוקול הדיון מיום 30.7.13 שורות 12-18 ושורות 31-35 וכן בעמ' 7 שורות 4-21).

62. אמנם יעדים התחייבה לתת שירותים בהתאם לחוזה הניהול , אך כמי שנשכרו שירותיה על ידי הנציגות , צריכה הייתה להתאים את עצמה לבקשות הנציגות אשר הופנו אליה בצוק העיתים בעקבות המתואר לעיל.

72. מזיג הזמינו לעדות את מר סלאח , עובד מטעם יעדים , על מנת להפריך את טענת יעדים כי נתנה שירותים בהתאם לחוזה הניהול. עדותו היוותה חיזוק לעדותה של הגב' זילברשטיין, ועלה ממנה כי הלה עבד במקום בכל תקופת החוזה עם יעדים. הגב' מזיג, בחקירתה אותו , אף אישרה שהיה עובד מצטיין (ראו בעמ' 3 לפרוטוקול הדיון מיום 29.10.13 שורות 4-6 וכן בעמ' 4 שורות 3-20). עד זה , כתמיכה לנטען, גם הגיש את תלושי שכר שלו ושל עובדים נוספים אשר הועסקו על ידי יעדים בבית בתקופה הרלוונטית לתביעה (סומנו ת/7-ת/12). העד גם העיד כי לפחות שנה וחצי שאינו עובד אצל יעדים ואינו בקשר עמה.

82. לא מצאתי כי הוכחה טענת הנתבעים , אשר נטענה בעלמא , כי עובדים אלו לא עבדו במקום , או הטענה כי תלושי השכר שלהם מתייחסים לעבודתם במלון שירת הים הסמוך.

92. לאחר שמיעת העדויות שוכנעתי כי יעדים אכן נתנה שירות למקום . ברי כי לאור מצבו העגום של הבית השירות שניתן לא היה מיטבי , ולא ניתנו כל השירותים שהתחייבה יעדים לספק עפ"י חוזה הניהול. יחד עם זאת, מעדויות נציגי הנציגות מר רז ומר קירשבלום עלה כי ממילא אין לנציגות כל כוונה להעביר ליעדים את מלוא הכספים שיגבו מבעלי הדירות בבית, אלא, לאחר התחשבנות מולם, יועברו להם כספים בהיקף אשר ישקף את היקף עבודתם במקום, והיתרה תועבר לכיסוי חובות חשמל, מים ושירותי עו"ד שקיימים לנציגות. (ראו עדותו של מר רז בעמ' 12 לפרוטוקול הדיון מיום 26.12.13 שורות 1-6 וכן בשורות 26-30 ועדותו של מר קירשבלום בעמ' 18 לפרוטוקול הדיון מיום 26.12.13 שורות 8-14).

03. עדות נציגי הנציגות הייתה אמינה עלי ועלתה ממנה תמונה קשה לגבי מצבו של הבית. עוד עלה מהעדויות כי זה תקופה ארוכה (מיום שיעדים הפסיקה לתת שירותי אחזקה למקום ועד היום) מספר חברי נציגות עושים לילות כימים לטובת הבית, משקיעים מזמנם וממרחם לטובת כלל בעלי הדירות, ומנהלים בעצמם את

הבית. לאור מצבו הירוד של הבית נדרשת השקעה עצומה של זמן ומשאבים בעניין. עובדה זו נעלמה מעיניהם של מזיג וויצמן אשר עודם עומדים בסירובם לשלם לנציגות, והם ממשיכים לצבור חובות בדמי וועד גם לגבי השנים לאחר התקופה הרלוונטית להליך זה. ראו עדותה של הגב' מזיג בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 29.10.13 שורות 3-6, בה אישרה כי לא שילמה ועדיין אינה משלמת דמי וועד: **"אני נוהגת כשנכנס עובד חדש, חב' ניהול או הוועד, 3 חודשים ראשונים אני משלמת כל מה שנדרש. אם אני מקבלת שירות אני ממשיכה, אם אני לא מקבלת שירות אני מבקשת הסברים. אם אני לא מקבלת הסברים אז אני לא משלמת. זה מה שקרה עם יעדים וזה מה שקרה עם הוועד, וזה מה שקורה כל הזמן."** עוד היא אישרה שעל אף שלא שילמה המשיכה לצרוך מים אשר היו מ שולמים על ידי התובעת (ראו עדותה בעמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 29.10.13 שורות 2-6).

13. כמענה לעמדת מזיג השיב מר רז עודד בעדותו דברים כדורבנות אשר מוצאת אני להביאם ככתבם וכלשונם. וזו עדותו בעמ' 11 לפרוטוקול הדיון מיום 26.12.13: **"גם יעדים לצערנו בגלל אנשים כמוך שה פסיקו לשלם הודיעו על הפסקת העבודה שלהם. גם בתקופה של הוועד לא שילמת מעולם. את יכולה לדרוש שקיפות ודברים נוספים אך קודם כל את צריכה לשלם".** ובהמשך העמ' שורות 10-13 העיד: **"בשל אנשים כמוך יעדים לא הצליח לספק את השירותים ואנו נשארו עם חובות לחב' המים ולחב' החשמל באותה תק'. אנו המשכנו לשלם וכתוצאה מחוסר הגביה הוא הפסיק את השירותים שלו. אנו המשכנו בלית ברירה, הרי היינו צריכים להמשיך ולתחזק את המקום..."**

23. כשנשאל מר רז כיצד הוא מסביר את העובדה שהיו קיימות תלויות כל הזמן של בעלי דירות השיב (עמ' 13 שורות 1-10): **"לפני שנבחרה חב' יעדים וגם במהלך תק' יעדים הצעתי לך אינספור פעמים שתביאי חב' ניהול אחרת. לצערנו לאור הגביה הנמוכה אף חב' ניהול לא הסכימה לבוא לעבוד שם. את בעצמך הצעת לי איזו חב' ניהול אך לא הצלחת להביא אותה בסוף. הם החברה היחידה שהסכימה לנהל את המקום. יכול להיות שהיא לא נתנה את השירותים במאת האחוזים, אך התאפשר לך לאורך כל הדרך להחליף אותה עם חב' ניהול אחרת. היינו חייבים חב' ניהול לנהל את המקום. אף חברה לא הסכימה לעבוד אתנו בלי ערבות אישית של מנחם ושלי...בקצב הגביה הנמוך אני מתפלא איך הוא (- יעדים. הוספה שלי י.ל.) הצליח להחזיק עובדים במקום. תפנימי את זה שמסל הגבייה הוא צריך לשלם את השירותים וכשאינן גבייה הוא לא יכול לתת שירותים כראוי".**

33. למשמע עדותם זו של נציגי הנציגות סבורה אני כי כל מילה נוספת בעניין מיותרת. אכן מקומה של ביקורת, אם קיימת לנתבעים, להידון באסיפה הכללית של בעלי הדירות. רק אם תתקבל שם החלטה הפוגעת לדעת מי מהם בזכויותיהם או אם יבקשו להעביר תחת שבט הביקורת את החלטות הנציגות – עומדת להם

הזכות להגיש תביעה משפטית למפקח ת על רישום מקרקעין . מכל מקום אין בביקורת שהשמיעו הנתבעים כדי להקנות להם זכות לעכב את תשלום דמי הועד המהווים תזרים המזומנים לאחזקת הרכוש המשותף בו יש גם להם חלק.

43. ומכל מקום מידת הפקת הנאה שיש למי מהם מ היחידה שלו בבית איננה מהווה מדד לחיוב בהוצאות החזקת הרכוש המשותף . סעיף 58 לחוק המקרקעין מטיל את החובה לשלם הוצאות אלה על בעלים של יחידה , מבלי להתחשב בשימוש שנעשה, או שלא נעשה בה.

53. אוסיף ואציין כי בדיונים שהתקיימו לפניי הפנו נציגי הנציגות וכן באת כוחם פנייה אישית לכל אחד מהנתבעים לחבור לנציגות ולסייע בעבודתה, אך פניות אלו נפלו על אוזניים ערלות. הנתבעים בחרו למשוך ידם מעשייה כפויה טובה זו, ובה בעת ממשיכים הם ל קרוא תיגר כנגד מי שמוכנים לעשות למען הכלל . שומרני גם אישר כי על אף היותו לא מרוצה מהשירותים שנתנה יעדים לא ביקש להחליף את חב' הניהול או להיבחר לנציגות. (ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 29.10.13 שורות 28-32).

63. אמנם בעלי הדירות רכשו את הדירות בבית והשקיעו בהן את מיטב כספם על מנת שהללו יניבו להם פירות ויאפשרו להם ליהנות מפירותיהם, השקעה אשר לא צלחה וגרמה וגורמת לנתבעים לעוגמת נפש רבה, אך עם כל הכבוד לעוגמת נפש זו ולתסכול הנובע מכך, לא היו רשאים הם לעשות דין עצמי ולחדול מלשלם, בידועם שהתנהלותם זו מחמירה את מצבו הירוד גם ככה של הבית, ומונעת מהנציגות או מי שממונה מטעמה לנהל את המקום, לשקם את הבית ולהביאו למצב סביר.

73. לאחר שמיעת מסכת ראיות ארוכה במיוחד ועיון במסמכים הרבים שהוגשו שוכנעתי כי הנציגות עושה כל שלאל ידה על מנת לשקם את הבית ולהביאו למצב ראוי. ברור לי כי נחוצים כספים רבים והשקעה עצומה של בעלי הדירות על מנת לשקם את כל ההרס וה חורבן, לא כל שכן מקום בו הנציגות עסוקה בהגשת תביעות רבות כנגד בעלי דירות רבים בבית. טענת הנתבעים כי בעלי דירות רבים בבית אינם משלמים דמי וועד לנציגות היא הנותנת שהנציגות אינה יכולה לפעול כראוי ולתת שירותים חיוניים מינימאליים למקום. לאור זאת, טוב יעשו בעלי הדירות בבית אם חלף שיקשו על נציגי הנציגות בגביית הכספים יסייעו לה לשקם את ההרסות והחורבן הקיים כיום שלא בעטיין של מי מהתובעות.

סוף דבר-

83. אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובעת מס ' 1, בתוך 30 יום מהיום, את הסכומים הבאים:

מזיג ישלמו את הסך של 2,700 ₪.

ויצמן ישלם את הסך של 8,100 ₪.

שומרוני ישלם את הסך של 2,700 ₪.

93. תובעת מס' 1, לאחר שתבצע התחשבות עם תובעת מס' 2, תעביר לידיה את הסכומים אשר תמצא אותה זכאית להם מתוך הסכומים הפסוקים.

04. ממליצה אני למי מהנתבעים אשר לו חובות בדמי וועד המתייחס ים לתקופות מאוחרות לאלו האמורות בכתב התביעה לפעול לסילוק חובותיו אלו ללא הליכים משפטיים נוספים.

14. בנוסף אני מחייבת את הנתבעים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד לתובעת מס' 1 כדלהלן:

מזיג תשלם את הסך של 7,000 ₪.

ויצמן ישלם את הסך של 10,000 ₪.

שומרון ישלם את הסך של 5,000 ₪.

בקביעת ההוצאות לקחתי בחשבון את גובה חובם של הנתבעים וכן את התנהלותם לאורך ההליך. אציין כי המלצתי לנתבעים ביותר מהזדמנות אחת להשכיל ולשלם חובותיהם לתובעות, המלצה אשר לא התקבלה.

אמנם שומרוני טען כי מעולם לא פנו אליו בדרישה לתשלום דמי ועד בשל נתוני כתובת שגויים שהיו לנציגות, אך לא מצאתי כי יש בטענה זו כדי לפטור אותו מהוצאות ההליך. לו היה שומרוני ממהר ומשלם בעקבות הגשת התביעה את חובותיו סביר כי היה בכך כדי לפטור אותו מהוצאות ההליך, אך מרגע שבחר שומרוני לכפור בחובותיו אלו ולנהל את ההליך עד תום אינני מוצאת אותו עו"ד ראוי לפטור, אלא אך להפחתה.

24. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (18.4.12) ועד התשלום המלא בפועל.

ניתן בהעדר הצדדים ביום ו' בניסן התשע"ד (6.4.14).

העתקים יישלחו לצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין

